

OBEC HORNÝ VADIČOV



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2023

O PRIDEĽOVANÍ BYTOV A PODMIENKACH NÁJMU BYTOV

V NÁJOMNÝCH OBYTNÝCH DOMOCH

OcU-253/2023

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 07.06.2023

- zverejnený na webovej stránke obce dňa: 07.06.2023

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane): 18.06.2023

Doručené pripomienky (počet): 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hornom Vadičove dňa: 23.06.2023 uznesením č. 28/2023.

VZN v zmysle § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení vyhlásené po schválení Obecným zastupiteľstvom v Hornom Vadičove vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 23.06.2023.

VZN nadobúda účinnosť dňom: 10.07.2023.

Obec Horný Vadičov súlade s ustanovením §6 ods. 14 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 369/1990 Zb.) a na základe Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov (ďalej len „výnos“)

vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023

o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch

Úvodné ustanovenia

§ 1

1. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov v správe obce Horný Vadičov a o postupe pri ich schvaľovaní a realizovaní nájmu
2. Nájomné byty sú bytmi v správe obce Horný Vadičov s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN. Obec Horný Vadičov vykonáva správu nad uvedenými nájomnými bytmi
3. Jednotlivé byty v bytovom dome sa nemôžu odpredať, a to ani jednotlivito, ani celý bytový dom najmenej 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
4. Počas lehoty uvedenej v §1 ods. 3 umožní obec Horný Vadičov vstup do bytov zamestnancom ministerstva, príslušného stavebného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu a tento záväzok premietne aj do nájomnej zmluvy.

Nakladanie s nájomnými bytmi

§ 2

Nájomné byty môžu byť pridelené žiadateľom, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky pri podaní žiadosti a rovnako pri samotnom prideľovaní bytu:

1. Mesačný príjem osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne nemôže byť nižší ako je stanovené v zákone o životnom minime platnom v čase podania žiadosti
2. Mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne neprevyšuje 3-násobok životného minima platného k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
3. Nie je vlastníkom, nájomcom, spoločným nájomcom iného bytu alebo bytového domu o čom doloží čestné prehlásenie
4. Nepriaznivú bytovú situáciu si nezapríčinil sám čo tiež potvrdí čestným prehlásením.

Zásady správy nájomných bytov

§ 3

1. Nájomná zmluva sa s nájomcom uzatvorí na dobu, ktorá neprevýši 3 roky, s výnimkou, ak sa nájomná zmluva uzatvára s občanom so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1. V tomto prípade bude nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú, ktorá neprevýši 10 rokov.
2. Nájomná zmluva pre užívanie bytu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu sa uzatvorí len s občanom so zdravotným postihnutím. Ak takýto občan nepožiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy, môže sa byť prenajať inej osobe a to na dobu, ktorá neprevýši 1 rok
3. V zmluve o nájme sa upraví právo nájomcu na opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu pri dodržaní podmienok uvedených v zmluve o nájme a vo „Výnose“. Nájomca bude o možnosti opakovaného nájmu bytu informovaný najneskôr 3 mesiace pred dohodnutým termínom ukončenia nájmu bytu. Na opakované uzavretie zmluvy o nájme musí spĺňať podmienky podľa § 2.
4. Výška nájomného sa určí podľa platných predpisov
5. Do prideleného nájomného bytu sa môže na trvalý pobyt prihlásiť iba nájomca a osoby, ktoré v čase pridelenia bytu žijú s ním v spoločnej domácnosti
6. V nájomných bytoch nemožno realizovať:
 - a) Prevod nájmu v zmysle ustanovenia § 706 občianskeho zákonníka
 - b) Výmenu bytov (okrem výmeny bytov medzi nájomcami v rovnakom bytovom dome) bez súhlasu obce
 - c) Prevod vlastníckych práv
7. Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu zaradený do poradovníka je povinný predložiť doklady potvrdzujúce splnenie podmienok uvedených v §2 každoročne najneskôr do 1. augusta daného roku na Obecný úrad v Hornom Vadičove. V prípade nesplnenia tejto povinnosti bude z poradovníka vyradený.
8. Nájomca nájomného bytu je povinný do 30 dní oznámiť každú zmenu, ktorá má vplyv na rozhodnutie o pridelení nájomného bytu
9. Nájomca nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inú bytovú náhradu
10. Pred skončením nájmu je nájomca povinný byt vypratať, odovzdať ho správcovi v stave primeranom dobe užívania formou zápisnice o odovzdaní bytu. Zodpovednosť za prípadné škody bude vyvolená podľa ustanovenia § 693 občianskeho zákonníka, pokiaľ nájomca zistenú a uplatňovanú škodu dobrovoľne neuhradí
11. Splatnosť nájomného a úhrad za plnenie poskytovaného s užívaním nájomného bytu je mesačne vopred vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Evidencia žiadostí

§ 4

Žiadosti žiadateľov o pridelenie nájomného bytu eviduje Obecný úrad v Hornom Vadičove v poradí, v akom boli doručené. Do poradovníka je zaradená len kompletná žiadosť aj so všetkými prílohami ako je uvedené v prílohe k tomuto VZN. Žiadateľ sa týmto úkonom stáva čakaťom.

Postup pri prideľovaní nájomných bytov

§ 5

1. Úplnosť predloženej žiadosti skontroluje zamestnanec obce v zmysle tohto VZN a žiadosť zaznamená do poradovníka. Po uvoľnení bytu obec aktualizuje poradovník s ohľadom na splnenie podmienok uvedených v § 2, a starosta prideli voľný byt prvému čakaťovi podľa poradia, ktorý prejaví vôľu uzavrieť zmluvu o nájme.
2. Pokiaľ čakať na prvom mieste aktualizovaného poradovníka odmietne uzatvoriť zmluvu o nájme bude z poradovníka vyradený.

Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy

§ 6

Ak chce nájomca nájomného bytu predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie, požiada obec Horný Vadičov najneskôr 2 mesiace pred skončením nájomného vzťahu o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy, alebo o jej dodatok.

Zánik nájmu bytu

§ 7

Nájom bytu nájomcovi zanikne:

1. Uplynutím doby nájmu, ak po uplynutí dohodnutého času nájmu nebola uzavretá nová zmluva o nájme bytu
2. Písomnou dohodou medzi správcou bytu a nájomcom bytu
3. Písomnou výpoveďou nájmu správcou bytu v zmysle § 710 ods. 3 občianskeho zákonníka. Správca nájomného bytu môže vypovedať nájom bytu podľa § 711 občianskeho zákonníka s privolením súdu z nasledovných dôvodov:
 - Nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome, alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo dobré mravy v dome
 - Nájomca hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako 3 mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa
 - ak je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať alebo, ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas 6 mesiacov užívať
 - Nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu
 - Nájomca užíva byt bez súhlasu správu na iné účely ako na bývanie
4. Nájom bytu sa končí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi.

Záverečné ustanovenia

§ 8

1. Podmienky určené týmto VZN sú súčasťou nájomnej zmluvy
2. V zmysle Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja č. V-1/20027 v znení neskorších predpisov § 5 ods. 2, ktorým sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na rozvoj bývania, môže obec rozhodnúť, že 40 % bytov môže prenajať fyzickej osobe, ktorej ubytovanie súvisí s vytváraním nových pracovných miest v území a obstarávanie bytov súvisí s realizáciou významnej investície (zák. č. 175/99 Zb.) a 10 % bytov, najmenej však 1 byt fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne potreby obce, najmä školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné.
3. Toto VZN bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom Obce Horný Vadičov dňa 23.06.2023 a účinnosť nadobúda 15-ty deň po zverejnení na Centrálnej úradnej tabuli a na webovom sídle obce t. j. 10.07.2023.

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce

Zoznam zdravotných postihnutí

1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
 - a) stredne ťažká forma,
 - b) ťažká forma (triparéza a kvadraparéza).
2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu).
3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
 - a) hemiplégia,
 - b) paraplégia,
 - c) kvadraplégia,
 - d) hemiparéza ťažkého stupňa,
 - e) paraparéza ťažkého stupňa,
 - f) kvadraparéza ťažkého stupňa.
4. Poškodenie miechy
 - a) hemiplégia,
 - b) paraplégia,
 - c) kvadraplégia,
 - d) hemiparéza ťažkého stupňa,
 - e) paraparéza ťažkého stupňa,
 - f) kvadraparéza ťažkého stupňa.
5. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylozou bedrových kĺbov.
6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
 - a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti,
 - b) ťažká forma (imobilita).
7. Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti.
8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny.
9. Strata oboch dolných končatín v stehne.
10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa.
11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom.
12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb.
13. Strata oboch dolných končatín v predkolení.
14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov
 - a) v priaznivom postavení,
 - b) v nepriaznivom postavení.
15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení.
16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov
 - a) v priaznivom postavení,
 - b) v nepriaznivom postavení.

(meno, priezvisko a korešpondenčná adresa žiadateľa)

Obec Horný Vadičov
Horný Vadičov 160
023 45 Horný Vadičov

VEC

Žiadosť o prenájom nájomného bytu

Dolu podpísaný/á, dátum narodenia,
trvalý pobyt,
telefón, email,
žiadam o prenájom nájomného bytu v nájomných bytových domoch v Hornom Vadičove, číslo 651
alebo 652 a svoju žiadosť odôvodňuje nasledovne:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(žiadateľ pravdivo popíše svoju aktuálnu bytovú situáciu)

V Hornom Vadičove dňa

.....
podpis žiadateľa

Príloha k žiadosti o prenájom nájomného bytu

v nájomných domoch v obci Horný Vadičov, súpisné čísla 651 a 652 postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a MVaRR SR

Dotazník: (vypisuje žiadateľ/ka)

1. Meno, priezvisko, titul
2. Adresa trvalého pobytu
3. Súčasná kontaktná adresa
4. Zamestnávateľ
5. Rodinný stav6. Držiteľ ZŤP číslo
7. Telefónny kontakt e-mail

8. Druh nehnuteľnosti, ktorú v súčasnosti užívate (správne označte)

rodinný dom	byt	ubytovňa	sociálne zariadenie
-------------	-----	----------	---------------------

9. Váš vzťah k nehnuteľnosti, ktorú v súčasnosti užívate (správne označte)

vlastník	spoluvlastník	nájomca	podnájomník	klient zariadenia	Iný
----------	---------------	---------	-------------	-------------------	-----------

10. Bytové pomery (kde bývate, u koho, vzťah k vlastníkovi domu (bytu), kto je vlastníkom domu (bytu), počet Vami užívaných izieb, ak bývate v prenájme alebo podnájme, uveďte adresu)

--

11. Súčasný počet členov spoločnej domácnosti

Počet dospelých:	Počet detí:
------------------------	-------------------

12. Majetkové pomery: vlastníte aj v prípade spoluvlastníctva s výškou podielu presahujúcou 1/2 (správne označte)

vlastným dom	vlastným byt	som stavebník	nevlastným dom, byt, nestaviam
--------------	--------------	---------------	--------------------------------

13. Mám záujem o prenájom nájomného bytu (záväzne označte jednu možnosť)

1-izbový	2-izbový	3-izbový	bezbariérový
----------	----------	----------	--------------

14. Zoznam všetkých budúcich užívateľov nájomného bytu

meno a priezvisko	dátum narodenia	príbuzenský vzťah k žiadateľovi

(osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne v zmysle zákona NR SR 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Podmienky zaevidovania žiadosti a uzatvorenia nájomného vzťahu

1. Mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu nesmie prevýšiť v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších zmien a doplnkov v zmysle § 22
2. Žiadateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči Obci Horný Vadičov, napr. poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľností, poplatok za psa, nájomné za predchádzajúce mesiace
3. Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti predložiť k žiadosti nasledovné prílohy
 - potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok a za predchádzajúcich 6 mesiacov od podania žiadosti za všetky spoločne posudzované osoby
 - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok za všetky spoločne posudzované osoby
 - fotokópiu daňového priznania a potvrdenia o jeho podaní za predchádzajúci kalendárny rok (ak je žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba SZČO alebo si sám podal daňové priznanie z viacerých príjmov)
 - fotokópiu výmeru invalidného, starobného, sirotského, vdovského, výsluhového dôchodku za predchádzajúci rok a aktuálny výmer v čase podania žiadosti
 - potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti, sociálnych dávok, dávok počas práceneschopnosti, materského príspevku, rodičovského príspevku, prídavkov na deti a iných štátnych dávok za požadované obdobie
 - potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí v prípade požiadavky o bezbariérový nájomný byt
 - príloha k žiadosti o nájomný byt – dotazník
4. Zamestnanec obecného úradu posúdi predloženú žiadosť (úplnosť dokladov) a zaradí skompletizovanú žiadosť o poradovníka čakateľov na byt. V prípade nesplnenia stanovených podmienok, zašle žiadateľovi písomné vyrozumenie
5. Zmeny údajov uvedených v žiadosti je žiadateľ povinný oznámiť na obecnom úrade od 30 dní od ich vzniku
6. Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu 1 x ročne, vždy k 1. augustu bežného roka predloží na Obecný úrad v Hornom Vadičove podklady o tom, že spĺňa podmienky na pridelenie bytu (podľa bodu 3), v opačnom prípade bude jeho žiadosť vyradená z poradovníka
7. Nájomná zmluva bude s budúcom nájomcom uzatvorená na dobu určitú pri splnení podmienok stanovených v zákone NR SR č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších zmien a doplnkov v zmysle § 22 a vo VZN č.
8. Pred uzatvorením nájomného vzťahu musí žiadateľ zaplatiť finančnú zábezpeku na účet obce Horný Vadičov vo výške 6-násobku mesačného nájomného vypočítaného presne na konkrétny byt. Zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, úhrad spojených s užívaním bytu a náhrady škody vzniknutej v nájomnom byte nevhodným užívaním zo strany nájomcu

Podpisom žiadateľ/ka potvrdzuje, že všetky údaje v tlačive uviedol/la pravdivo a zároveň poskytuje Obci Horný Vadičov podľa zákona NR SR č. 15/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré uviedol/la vo svojej žiadosti o prenájom nájomného bytu na účely zaevidovania a vybavenia žiadosti, a to na dobu neurčitú.

V Hornom Vadičove dňa

.....

Podpis žiadateľa/ky

Čestné prehlásenie

Ja dolupodpísaný/á)

bytom

narodený (á) dňa

Kontakt (telefón, email)

čestne prehlasujem,

- že nie som vlastníkom/nájomcom/spoločným nájomcom iného bytu alebo bytového domu a nepriaznivú bytovú situáciu si nezavinil sám,
- že k mojej žiadosti o prenájom bytu som predložil/a všetky príjmy v zmysle § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

.....

Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo boli závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom.

V Hornom Vadičove dňa

.....

podpis

Potvrdenie o príjme

Meno a priezvisko žiadateľa alebo spolužiadateľa

Dátum narodenia Bydlisko

Zamestnávateľ (názov a sídlo)

.....IČO

Potvrďuje, že menovaný/á je u neho zamestnaný/á oddo

Príjmy podľa zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp. Potvrdené zamestnávateľom:

Položka	Suma v €
Základ dane za predchádzajúci kalendárny rok (riadok č. 3 z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti)	
Daň podľa §15 zákona (znížená o daňový bonus)	
Priemerný čistý mesačný príjem za predchádzajúcich 6 mesiacov od podania žiadosti, t.j. obdobie od do.....	

Potvrďujem, že menovaný/á je – nie je* v skúšobnej alebo vo výpovednej lehote

*nehodiace sa preškrtnúť

Dátum

Pečiatka a podpis zamestnávateľa

Meno a priezvisko zodpovedného pracovníka

Kontakt – telefón email